MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA
NO. KES: 2(12)/4-2726/20

ANTARA

SHAHIDI BIN MOHD ABD RAHIM & 26 YANG LAIN

DAN

AKER SOLUTIONS MALAYSIA SDN BHD

(Disatukan dengan 2(12)/4-2727/20, 2(12)/4-2728/20, 2(12)/4-2729/20, 2(12)/4-2730/20, 2(12)/4-2731/20, 2(12)/4-2732/20, 2(12)/4-2733/20, 2(12)/4-2734/20, 2(12)/4-2735/20, 2(12)/4-2736/20, 2(12)/4-2737/20, 2(12)/4-2738/20, 2(12)/4-2739/20, 2(12)/4-2740/20, 2(12)/4-2741/20, 2(12)/4-2742/20, 2(12)/4-2743/20, 2(12)/4-2744/20, 2(12)/4-2745/20, 2(12)/4-2746/20, 2(12)/4-2747/20, 2(12)/4-2748/20, 2(12)/4-2749/20, 2(12)/4-2750/20, 2(12)/4-2751/20, 2(12)/4-2752/20 melalui Award Interim No.111/2021 bertarikh 26 Januari 2021)

NO. AWARD:1876 TAHUN 2025

DI HADAPAN **: Y.A. MOHD ZULBAHRIN BIN ZAINUDDIN - PENGERUSI**

TEMPAT **:** Mahkamah Perusahaan Malaysia, Kuala Lumpur

TARIKH RUJUKAN **:** 18.11.2020

TARIKH SEBUTAN **:** 22.12.2020, 28.06.2021; 27.08.2021; 27.09.2021; 20.12.2021; 14.03.2022; 14.04.2022; 25.04.2022; 29.07.2025;11.08.2025;01.12.2025;

TARIKH BICARA **:** 09.05.2022; 10.05.2022; 05.08.2022; 30.11.2022; 04.09.2023; 29.04.2024; 27.06.2024; 09.07.2024; 17.07.2024; 13.09.2024; 25.10.2024; 06.11.2024; 27.11.2024; 02.12.2024; 06.12.2024; 14.02.2025; 21.02.2025; 17.03.2025; 22.04.2025; 22.05.2025; 13.06.2025;

PERWAKILAN **:** Encik V. K. Raj Bersama Cik S.P.Devi
Dari Tetuan A. Rajadurai P. Kuppusamy & Co
(Peguam Pihak Yang Menuntut)

Encik Sebastian Tay Hanxin
Dari Tetuan T. Thavalingam & Co
(Peguam Pihak Syarikat)

RUJUKAN

Ini adalah satu rujukan bertarikh 18.11.2020 oleh Y.B. Menteri Sumber Manusia, Malaysia di bawah Seksyen 20(3) Akta Perhubungan Perusahaan 1967, mengenai pembuangan kerja **Shahidi Bin Mohd Abd Rahim & 26 Yang Lain** (26 Yang Menuntut) oleh **Aker Solutions Malaysia Sdn Bhd** (pihak Syarikat) pada 30.04.2020.

AWARD PENUH

[1] Pertikaian berhubung penamatan perkhidmatan yang dikatakan telah dilakukan tanpa sebab dan alasan yang adil ini telah dirujuk oleh Y.B. Menteri Sumber Manusia ke Mahkamah Perusahaan untuk satu keputusan dan rujukan tersebut telah diterima oleh Mahkamah ini pada 26.11.2020.

Pengenalan

[2] Secara keseluruhannya, kes yang dibicarakan ini melibatkan seramai dua puluh tujuh (27) orang Yang Menuntut. Melalui Award Interim No. 111/2021 bertarikh 26.01.2021, Mahkamah telah membenarkan permohonan semua pihak Yang Menuntut untuk menggabungkan keseluruhan kes ini atas alasan ianya melibatkan pihak Syarikat dan saksi yang sama serta kebersamaan fakta dan isu. Senarai keseluruhan Yang Menuntut adalah seperti berikut:

1. 2(12)/4-2726/20 Shahidi bin Mohd Abd Rahim
2. 2(12)/4-2727/20 Zulkarnyn bin Ismail

3. 2(12)/4-2728/20 Ng Hun Voon

Sebelum perbicaraan kes ini bermula, Ng Hun Voon (Mendiang), telah meninggal dunia pada 25.07.2021. Melalui Award Interim [No. Award 1241/Tahun 2025] bertarikh 04.08.2025, Mahkamah ini telah menolak permohonan Pentadbir Harta Pusaka Mendiang iaitu Puan Fung Hui Min (yang merupakan isteri sah kepada Mendiang) untuk menggantikan Mendiang sebagai pihak dalam kes No. 2(12)/4-2728/20. Selanjutnya melalui Award Interm [No. Award 1290 Tahun 2025] bertarikh 12.08.2025 kes Mendiang Ng Hun Voon telah dirungkaikan daripada gabungan dua puluh tujuh (27) kes ini dan selanjutnya melalui Award Interim [No. Award 1421 Tahun 2025] bertarikh 08.09.2025, kes (rujukan) Mendiang dibatalkan.

4. 2(12)/4-2729/20 Muhammad Hafidzi bin Zulkarnain

5. 2(12)/4-2730/20 Rizalludin bin Mohd Samsudin

6. 2(12)/4-2731/20 Muhammad Khairul Nazmi bin Yuzlan

7. 2(12)/4-2732/20 Nor Zaihan bin Salehan

8. 2(12)/4-2733/20 Shahrullizam bin Shuib

9. 2(12)/4-2734/20 Lee Kian Hock

10. 2(12)/4-2735/20 Anuar bin Ismail

11. 2(12)/4-2736/20 Noor Ashida binti Abdul Rashid

12. 2(12)/4-2737/20 Ahmad Hasbul Hadi bin Alias

13. 2(12)/4-2738/20 Mohamad Fitri bin Suhaimi

14. 2(12)/4-2739/20 Mohamed Hamdan bin Mohamed Noor

15. 2(12)/4-2740/20 Nor Azhar bin Mohamed Amir

16. 2(12)/4-2741/20 Mohd Shahidan bin Hassan

17. 2(12)/4-2742/20 Mohd Ruzi bin Rahmat @ HJ Mohd Zakaria

18. 2(12)/4-2743/20 Abdul Rahman bin Hatta

19. 2(12)/4-2744/20 Mohd Anuar bin Mohamad Ali

20. 2(12)/4-2745/20 Muhamad Syimir bin Mohd Idris

21. 2(12)/4-2746/20 Hamirulanwar bin Abdullah

22. 2(12)/4-2747/20 Azahari bin Mokhtar

23. 2(12)/4-2748/20 Zulkifly bin Ibrahim

24. 2(12)/4-2749/20 Nurul Faridah binti Baharuddin

25. 2(12)/4-2750/20 Mohd Zawawi bin Ali

26. 2(12)/4-2751/20 Lee Wai Leong

27. 2(12)/4-2752/20 Mooi Chee Hoong

[3] Perbicaraan telah dijalankan selama dua puluh satu (21) hari bermula pada 09.05.2022 dan berakhir pada 13.06.2025. Seramai empat (4) orang saksi pihak Syarikat iaitu Navamogan a/l Munian (COW1), Leong Siew Yan (COW2), Ahmad Hatta Kamaruzzaman (COW3) dan Matthew Penn (COW4) telah dipanggil sebagai saksi pihak Syarikat manakala 26 Yang Menuntut telah memberikan keterangan bagi diri masing-masing.

Fakta Tindakan

[4] Tindakan ini adalah berpunca daripada suatu rujukan di bawah seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 (Akta 177) berkenaan penamatan perkhidmatan 26 Yang Menuntut oleh pihak Syarikat pada 30.04.2020.

[5] 26 Yang Menuntut memplidkan bahawa pihak Syarikat telah menyumbang caruman KWSP pada kadar 13% kepada akaun KWSP mereka masing-masing. Namun, pihak Syarikat menegaskan bahawa kadar caruman majikan bagi pekerja yang gajinya adalah RM5,000.00 atau kurang daripada RM5,000.00 adalah 13%

manakala kadar caruman majikan bagi pekerja yang gajinya melebihi RM5,000.00 adalah 12%.

[6] 26 Yang Menuntut menyatakan bahawa perkara-perkara yang membawa kepada penamatan perkhidmatan mereka adalah seperti berikut:

i. Pada 03.04.2020, pihak Syarikat telah memaklumkan kepada Ketua Jabatan 26 Yang Menuntut, bahawa satu mesyuarat akan diadakan pada 03.04.2020 melalui webcast tanpa menyatakan agenda mesyuarat.

ii. Akibat dan kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan yang menghalang pekerja daripada hadir secara fizikal ke pejabat, maka 26 Yang Menuntut yang mempunyai akses kepada internet telah menghadiri sesi mesyuarat webcast tersebut pada 03.04.2020.

iii. Semasa mesyuarat webcast tersebut, En. Ahmad Hatta Kamaruzzaman (Hatta) yang merupakan "Country Manager" di pihak Syarikat telah memaklumkan bahawa pihak Syarikat terpaksa mengurangkan kos kerana terdapat persaingan perniagaan, pengurangan dari segi perniagaan dan pengurangan harga minyak mentah dan syer Syarikat. Selain itu, penularan pandemik Covid-19 telah memburukkan keadaan kewangan pihak Syarikat di mana Perintah Kawalan Pergerakan telah menjejaskan perniagaan pihak Syarikat.

iv. Hatta telah memaklumkan bahawa memandangkan perniagaan pihak Syarikat telah terjejas, maka pihak Syarikat terpaksa mengurangkan tenaga kerja dari bulan April 2020. Pekerja-pekerja yang terbabit dalam pengurangan tenaga kerja akan dihubungi oleh Ketua Jabatan masing-masing.

v. Pada sekitar hujung bulan April 2020, Pengurus Jabatan masing-masing telah menghantar emel atau WhatsApp kepada pekerja-pekerja yang terbabit untuk menghadiri mesyuarat dengan pihak Jabatan Sumber Manusia.

vi. Semasa pekerja-pekerja dari Jabatan masing-masing menghadiri mesyuarat dengan pihak Jabatan Sumber Manusia, mereka telah diserahkan dengan surat penamatan perkhidmatan atas alasan "redundancy".

[7] Pihak Syarikat menafikan kenyataan di atas dan menyatakan seperti berikut:

i. Aktiviti utama pihak Syarikat adalah pembuatan, fabrikasi dan perhimpunan sistem *subsea* dan sub-komponen. Projek-projek pihak Syarikat adalah didorong oleh harga minyak global dan pengeluar minyak yang mampu melabur dalam eksplorasi dan *"field production"* di *subsea;*

ii. Pada 02.04.2020, semua pekerja telah dimaklumkan bahawa suatu mesyuarat siaran web ("*Webcast*") akan diadakan untuk semua pekerja pada 03.04.2020 bagi membincangkan tinjauan pasaran, situasi Covid-19 dan fokus pihak Syarikat untuk tahun 2020;

iii. Mesyuarat tersebut telah diadakan melalui siaran web oleh sebab penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah bermula pada 18.03.2020 ("PKP");

` iv. Semasa mesyuarat tersebut, Hatta telah menerangkan kepada semua pekerja seperti berikut:

a. Pihak Syarikat terpaksa membuat keputusan untuk mengurus kos dan kekal mampan (*"sustainable*") dalam keadaan yang sukar pada masa itu;

b. Perniagaan pihak Syarikat telah merosot dan terjejas disebabkan persaingan perniagaan yang kompetitif, dan pelanggan-pelanggan lebih tertumpu kepada pengurangan kos dan peningkatan kecekapan ("*efficiency*");

c. Pihak Syarikat mengalami kerugian akibat daripada pengurangan nilai "*share*" syarikat dan kemerosotan harga minyak global yang telah menjejas syarikat-syarikat minyak dan gas "*upstream*" dan "*downstream*";

d. Pandemik Covid-19 telah menyulitkan situasi pihak Syarikat dan oleh itu, kemerosotan perniagaan yang lebih mendadak, termasuk penangguhan dan pembatalan projek-projek, adalah dijangka;

e. Oleh yang demikian, pihak Syarikat harus mengkaji semula strateji dan objektif perniagaannya, mengurangkan kos dan membina suatu organisasi yang kejat dan bertahan ("*lean and resilient organization*");

f. Lanjutan daripada penstrukturan semula tersebut, beberapa jawatan telah menjadi lebihan tenaga kerja dan oleh yang demikian, pihak Syarikat akan mengurangkan tenaga kerja secara berfasa bermula hujung bulan April 2020;

g. Pekerja-pekerja yang akan terlibat dalam pengurangan tenaga kerja ini akan dihubungi oleh ketua jabatan (manager) mereka dan pihak Syarikat akan memberikan maklumat lanjut dari semasa ke semasa.

v. Pada 28.04.2020, 26 Yang Menuntut telah diberikan notis penamatan perkhidmatan berkuatkuasa 30.04.2020 atas alasan lebihan tenaga kerja;

vi. Pihak Syarikat telah mematuhi prinsip LIFO sebelum menamatkan perkhidmatan 26 Yang Menuntut;

vii. Penstrukturan semula yang dilaksanakan oleh pihak Syarikat dalam bulan April 2020 telah mengimpak 176 orang pekerja dari seluruh kumpulan syarikat Aker, termasuk 26 Yang Menuntut;

viii. Tambahan pula, penstrukturan semula pihak Syarikat telah berterusan selepas bulan April 2020 di mana lebih daripada 117 orang pekerja dari seluruh kumpulan syarikat Aker telah diimpak setakat bulan Mac 2021; dan

xi. Sepanjang penstrukturan semula yang berterusan, pekerja-pekerja yang telah ditamatkan perkhidmatan atas alasan lebihan tenaga kerja termasuk pekerja-

pekerja eksekutif dan bukan eksekutif, ahli Kesatuan Pekerja-Pekerja Perusahaan Logam ("Kesatuan") dan bukan ahli Kesatuan, pengurusan dan pentadbiran.

[8] 26 Yang Menuntut menegaskan bahawa kerja-kerja mereka masing-masing tidak boleh dikatakan menjadi berlebihan keperluan pihak Syarikat atas alasan-alasan berikut:

i. Kerja mereka kesemuanya terlibat dalam membina mesin "Christmas Tree", yang merupakan sebahagian daripada peralatan carigali minyak di dasar laut.

ii. Sehingga tarikh akhir perkhidmatan, kesemua 26 Yang Menuntut telah melakukan kerja-kerja seperti biasa.

iii. Lebih-lebih lagi, sehingga pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18.03.202, beberapa orang daripada 26 Yang Menuntut diberikan kerja lebih masa.

iv. Bermula dari bulan April 2020, ada beberapa pekerja telah diarahkan untuk mula bekerja selepas mendapat kelulusan daripada MITI.

v. Beberapa orang pekerja dari tujuh (7) Jabatan tersebut, yang tidak diberhentikan kerja, masih diarahkan untuk bekerja seperti biasa dan juga membuat kerja lebih masa bermula pada 01.05.2020. Selain itu, pihak Syarikat juga menggunakan tenaga kerja pekerja-pekerja kontrak untuk menjalankan kerja-kerja harian yang dahulunya dijalankan oleh 26 Yang Menuntut.

vi. Pada masa berkenaan pihak Syarikat mempunyai kontrak-kontrak untuk menghasilkan "sub-sea components" dengan syarikat-syarikat berikut:-

   a. CNOOC (China National Offshore Oil Corp,); dan
   b. PTTEP (PTT Exploration and Production and Public Company Ltd.) dari Thailand, yang merupakan kontraktor kepada Petronas.

vii. Pihak Syarikat telah mengambil pekerja-pekerja baru pada sekitar tahun 2019, termasuk pekerja-pekerja kontrak.

[9] Sebagai menafikan kenyataan di atas, pihak Syarikat menyatakan seperti berikut:

a. Pihak 26 Yang Menuntut bekerja dalam unit organisasi masing-masing yang terletak dalam salah satu daripada 6 jabatan;

b. Jawatan 26 Yang Menuntut masing-masing adalah seperti yang dinyatakan di Lampiran A Pernyataan Kes; dan

c. Berdasarkan jawatan, unit organisasi dan jabatan masing-masing, fungsi kerja dan tanggungjawab 26 Yang Menuntut adalah berbeza.

[10] Pihak Syarikat turut menegaskan bahawa:-

i. Oleh sebab pihak Syarikat masih mempunyai beberapa projek aktif yang tinggal pada masa material panamatan perkhidmatan 26 Yang Menuntut, mereka dikehendaki bekerja untuk projek-projek tersebut sehingga tarikh akhir perkhidmatan mereka;

ii. Namun, jumlah projek secara keseluruhan telah menurun bermula tahun 2020 dan pada masa material penamatan perkhidmatan 26 Yang Menuntut, pihak Syarikat tidak berjaya membina projek baru ekoran kemerosotan harga minyak global;

iii. Tambahan pula, aktiviti perniagaan pihak Syarikat telah terhad oleh sebab PKP yang dikuatkuasakan.

[11] Pihak Syarikat turut menafikan tentang pemberian kerja lebih masa kepada 26 Yang Menuntut pada bulan April 2020.

[12] Pelanggan-pelanggan yang dinamakan oleh 26 Yang Menuntut merupakan pelanggan-pelanggan yang sedia ada. Namun, hakikatnya adalah pihak Syarikat tidak memperolehi pelanggan atau projek baru sejak hujung tahun 2018 sehingga masa material berkenaan pada bulan April 2020.

[13] 26 Yang Menuntut juga menegaskan bahawa perkhidmatan mereka telah ditamatkan secara tidak adil atau munasabah:-

i. Mereka tidak "redundant" seperti yang dinyatakan oleh pihak Syarikat, memandangkan tugas harian mereka masih wujud dan telah diambil alih oleh pekerja-pekerja lain, termasuk pekerja-pekerja kontrak;

ii. Rentikerja yang dilaksanakan oleh pihak Syarikat adalah bercanggah dengan "Code of Conduct for Industrial Harmony";

iii. Pihak Syarikat tidak mematuhi prinsip "LIFO"; dan

iv. Tindakan pihak Syarikat dalam memberhentikan kerja 26 Yang Menuntut yang merupakan ahli-ahli Kesatuan Pekerja-Pekerja Perusahaan Logam dan melanggari S.5 Akta 177.

[14] Sebagai penafian kepada kenyataan di atas, pihak Syarikat mengatakan bahawa:

i. 26 Yang Menuntut telah ditamatkan perkhidmatan selepas pihak Syarikat mengenalpasti mereka sebagai lebihan tenaga kerja ekoran daripada pengurangan projek pihak Syarikat dan kerja 26 Yang Menuntut;

ii. Dalam usaha memastikan kemampanan pihak Syarikat, penstrukturan semula yang telah dilaksanakan oleh pihak Syarikat adalah *bona fide;*

iii. Penamatan perkhidmatan 26 Yang Menuntut telah dilaksanakan secara suci hati dan berdasarkan prinsip undang-undang yang mantap, termasuk bayaran semua hak kontrak kepada 26 Yang Menuntut dan pematuhan kepada prinsip LIFO; dan

iv. Pekerja-pekerja yang telah ditamatkan perkhidmatan lanjutan daripada penstrukturan semula pihak Syarikat juga termasuk 114 orang pekerja yang bukannya ahli Kesatuan Pekerja-Pekerja Perusahaan Logam.

Undang-Undang Berhubung 'Redundancy'

[15] Dr. Dunstan Ayudurai di dalam penulisannya **"Industrial Relations in Malaysia: Law and Practice (3rd Edition)"** telah mendefinisikan 'redundancy' seperti berikut:

> "Redundancy refers to a surplus of labour and is normally the result of reorganisation of the business of an employer, and its usual consequence is retrenchment, i.e. the termination by the employer of those employees found to be surplus to his requirement after the reorganisation. Thus, there must first be redundancy or surplus of labour before there can be retrenchment or termination of the surplus."

[16] Adalah suatu undang-undang yang mantap bahawa penyusunan semula struktur pengurusan adalah suatu keistimewaan yang diiktiraf oleh Mahkamah seperti mana yang diputuskan di dalam kes **William Jacks & Co (M) Sdn Bhd v S. Balasingam [1997] 3 CLJ 235,** seperti berikut:

> "…Retrenchment has been defined as "the discharged of surplus labour or staff by an employer for any reason whatsoever otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action.
>
> Whether the retrenchment exercise in a particular case is bona fide or otherwise, is a question of fact and of degree depending for its resolution upon the peculiar facts and

circumstances of each case. It is well-settled that an employer is entitled to organise his business in the manner he considers best. So long as that managerial power is exercised bona fide, the decision is immune from examination even by the Industrial Court. However, the Industrial Court is empowered, and indeed duty-bound, to investigate the facts and circumstances of a particular case to determine whether that exercise of power was in fact bona fide."

Keterangan dan Dapatan Mahkamah

[17] Pada prinsipnya, apabila penamatan tidak dipertikaikan, maka beban ke atas pihak Syarikat adalah untuk membuktikan bahawa ianya telah dilakukan atas sebab dan alasan yang adil.

[18] Sebaliknya, jika penamatan itu dipertikaikan, maka beban pembuktian akan beralih pula kepada pekerja di mana pekerja perlu membuktikan bahawa perkhidmatan mereka telah ditamatkan oleh pihak Syarikat. Ketetapan ini ada dibincangkan di dalam kes **Weltex Knitwear Industries Sdn.Bhd. v. Anwar Bin Abd Rahim [1996] 2 CLJ 52-53,** seperti berikut:

"If the fact of dismissal is not dispute, the burden is on the company to satisfy the Court that such dismissal was done with just cause or excuse. However, where the fact of dismissal is in dispute, it is for the workman to establish that he was dismissed by his employer. On the facts, it is the first respondent who asserts that she was dismissed and the applicant denies it. So, it is for the first respondent to establish so by evidence, in which she had failed."

[19] Asas penamatan perkhidmatan 26 Yang Menuntut adalah atas faktor 'redundancy' di mana ketiadaan atau kekurangan kerja-kerja baharu memerlukan pihak Syarikat mengurangkan jumlah pekerja untuk menyelesaikan kerja-kerja terdahulu yang masih berbaki.

"The decline in new projects and manufacturing volume consequently would lead to a reduced manpower requirement as a smaller headcount is required to service the Company's remaining projects." **(Keterangan COW1 pada S & J 8 COWS1)**

[20] Langkah pengurangan pekerja (retrenchment) yang dilakukan oleh pihak Syarikat adalah berpunca daripada penularan Covid-19.

[21] Fakta yang tidak dapat dinafikan adalah bahawa penularan Covid-19 yang mula dirasai pada penghujung tahun 2019 secara global telah mendatangkan pelbagai implikasi akibat daripada sekatan aktiviti dan kegiatan harian khususnya apabila terlaksananya penguatkuasaan perintah kawalan pergerakan di kebanyakan negara termasuk Malaysia yang mula dikuatkuasakan pada 18.03.2020 telah membantut dan menjejaskan aktiviti-aktiviti luaran khususnya operasi perniagaan.

[22] Sebagai pihak yang turut merasai kesan akibat daripada fenomena ini, maka atas alasan untuk menjamin kesinambungan operasinya, pihak Syarikat semestinya diberikan mandat dan budi bicara untuk melaksanakan penyusunan semula struktur organisasinya selaras dengan pengecilan dan pengurangan aktiviti pengeluaran yang turut menjurus kepada pengurangan tenaga kerja di mana perkara ini sewajarnya dilihat dan dinilai secara adil oleh Mahkamah ini sebagai suatu keperluan yang munasabah.

[23] Rujukan awal dibuat kepada satu pengumuman oleh pihak Syarikat atas tajuk "Aker Solutions Reduces Costs and Capital Spending" (COB2, ms 113-117). Artikel bertarikh 01.04.2020 yang dikeluarkan sejajar dengan suasana kemerosotan aktiviti perniagaan akibat Covid-19 memuatkan ulasan dan kenyataan berhubung kesan

yang dialami dan langkah-langkah penyelesaian yang melibatkan operasi pihak Syarikat secara keseluruhannya.

[24] Walaupun terdapat pertikaian berhubung ketulenan penerbitan pengumuman ini, namun, hasil pembacaan ke atas keseluruhan kandungannya serta dikaitkan dengan kesukaran yang dilalui akibat Covid-19, maka, adalah sukar untuk Mahkamah ini menafikan apa yang sedang dialami oleh pihak Syarikat seperti yang terkandung di dalam pengumuman itu.

[25] Justeru, pengumuman ini adalah suatu platform atau batu loncatan untuk pihak Syarikat membuat perancangan di dalam melaksanakan perubahan kepada aktivitinya yang secara khusus turut melibatkan pengurangan tenaga kerja melalui proses 'retrenchment.'

[26] Sebagai langkah dan inisiatif memberikan pemakluman secara jelas dan menyeluruh kepada warga kerja yang terlibat termasuk 26 Yang Menuntut berhubung pengstrukturan semula organisasi yang secara khususnya melibatkan pengurangan kos dan tenaga kerja, maka satu pemakluman/perbincangan melalui sesi 'webcast' telah dilaksanakan oleh pihak Syarikat pada 03.04.2020.

[27] Walaupun terdapat beberapa orang di kalangan 26 Yang Menuntut yang menafikan penerimaan pemakluman melalui sesi webcast ini, Mahkamah ini tidak nampak bahawa usaha pihak Syarikat ini sebagai suatu yang gagal. Mahkamah ini mengambil suatu rumusan bahawa kaedah yang digunakan oleh pihak Syarikat dalam menyampaikan maklumat dan penerangan secara atas talian tersebut adalah

mencukupi dan memadai selaras dan bersesuaian dengan keadaan dan suasana pada ketika itu yang menghalang pihak Syarikat untuk mengumpulkan kesemua mereka yang terlibat secara fizikal bagi tujuan penerangan tersebut kerana pada masa itu perintah kawalan pergerakan sedang berkuatkuasa.

[28] Perlu dijelaskan bahawa pemakluman sesi tersebut telah terlebih dahulu diwar-warkan oleh pihak Syarikat melalui emel di muka surat 121 COB2 yang mana 26 Yang Menuntut yang diletakkan di bawah kelolaan Country Manager, Ahmad Hatta Kamaruzzaman (En. Hatta) [COW3] turut sama terlibat.

[29] Peguam pihak Syarikat, sewaktu menyoal balas Yang Menuntut Pertama (Zulkarnyn Bin Ismail) [YM1], telah membangkitkan isu ini. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, Mahkamah perturunkan soal balas tersebut.

> "S74. Sila rujuk kepada COB-2, m.s. 121-122. Setuju bahawa pihak Syarikat telah menghantar jemputan ini kepada semua warga pihak Syarikat, termasuk anda, untuk satu sesi *webcast* pada 3.4.2020?
>
> J74. Setuju.
>
> S75. Setuju bahawa agenda sesi *webcast* ini adalah untuk pihak Syarikat membincangkan prospek pasaran, situasi pandemik Covid-19 dan fokus Syarikat untuk tahun 2020?
>
> J75. Tidak bincang, ia cuma memaklumkan sahaja.
>
> S76. Setuju bahawa perbincangan ini telah diadakan oleh Country Manager, En. Hatta, pada 3.4.2020 melalui *webcast* oleh sebab pelaksanaan PKP pada ketika itu?
>
> J76. Setuju.
>
> S77. Setuju bahawa sesalinan transkrip sesi *webcast* pada 3.4.2020 adalah di COB-2, m.s. 138-145?
>
> J77. Setuju.

S78. Setuju bahawa semasa sesi *webcast* pada 3.4.2020, En.Hatta telah menyatakan, antara lain, bahawa:

(a) Pihak Syarikat akan mengurangkan bilangan pekerja dari akhir bulan iaitu April 2020 dan pekerja-pekerja yang terjejas akan dimaklumkan sewajarnya?

(b) Pengurangan tenaga kerja akan dijalankan secara berperingkat dan pihak Syarikat terus mengkaji semula persekitaran pasaran untuk menentukan sama ada pengurangan selanjutnya diperlukan?

J78. Dimaklumkan sahaja. Saya setuju.

S79. Setuju bahawa pembentangan Powerpoint semasa sesi *webcast* tersebut adalah di COB-2, m.s. 123-137?

J79. Masa *webcast* samaada powerpoint ada yang saya dapat baca dan tidak dapat baca akibat pencapaian internet yang tidak memuaskan.

S80. Saya mencadangkan bahawa pihak Syarikat telah memberi notis awal berkenaan penstrukturan semula yang akan diadakan. Setuju?

J80. Tidak setuju. Dimaklumkan sahaja.

[30] Melalui keterangan ini jelas menunjukan bahawa sesi penerangan tersebut ada dijalankan, dan pada dasarnya telah 'diketahui' oleh 26 Yang Menuntut. Walaupun terdapat di kalangan 26 Yang Menuntut menafikan ada menghadiri sesi webcast itu, namun bukanlah menjadi suatu kewajiban kepada pihak Syarikat untuk memastikan semua Yang Menuntut hadir di dalam sesi tersebut dan kegagalan memastikan semua mendapat maklumat itu menjadikan penamatan itu sebagai gagal dan cacat.

[31] Di dalam keadaan 26 Yang Menuntut terhalang daripada memasuki ke tempat kerja, mereka sewajarnya bertindak dan berfikir dengan cara yang lebih kreatif dan terkehadapan (out of box). Dalam situasi sedemikian 26 Yang Menuntut sewajarnya berinteraksi sesama mereka untuk mendapatkan informasi terkini lebih-lebih lagi pada masa sesi *webcast* itu dijalankan mereka telah lama tidak berpeluang untuk hadir ke tempat kerja sejak 18.03.2020 iaitu hari pertama PKP dilaksanakan.

[32] Malah, lebih tepat lagi jika mereka terus menghubungi pihak Syarikat untuk mendapatkan maklumat dan perkembangan terkini berhubung kedudukan pekerjaan mereka termasuk maklumat berhubung sesi *webcast* itu yang mana transkripnya ada disediakan oleh pihak Syarikat.

[33] Pun begitu, walau apa pun juga keadaannya, terdapat kesinambungan usaha di pihak Syarikat untuk meyakinkan 26 Yang Menuntut tentang kegawatan yang dialami dan perancangan pihak Syarikat untuk melaksanakan proses 'retrenchment' terhadap mereka.

[34] Rujukan dibuat kepada surat bertarikh 06.04.2020 (COB2, ms 146-147). Pengeluaran surat ini adalah kesinambungan kepada sesi webcast yang telah diadakan pada 03.04.2020.

[35] Pembacaan kepada keseluruhan kandungan surat tersebut mendapati bahawa mesej dan hasrat yang disampaikan oleh pihak Syarikat adalah bersamaan dan selari dengan kandungan pengumuman yang dibuat oleh pihak ibu pejabat Aker Solutions di Norway melalui artikel bertarikh 01.04.202 serta taklimat webcast yang disampaikan oleh Hatta [COW3] pada 03.04.2020. Ianya secara jelas membincangkan dengan lebih terperinci berhubung 'cost reduction', 'restructuring' serta proses 'retrenchment' yang melibatkan pekerja-pekerja Aker Solutions di Malaysia termasuk 26 Yang Menuntut.

[36] Rujukan juga dibuat kepada dokumen-dokumen di muka surat 55-56 COB2, 59-60 COB2 dan 62.63 COB2. Pada penelitian Mahkamah semua maklumat yang terkandung di dalam dokumen-dokumen ini telah menyokong fakta-fakta yang terkandung di dalam pengumuman yang dibuat melalui artikel bertarikh 01.04.2020, taklimat webcast yang disampaikan oleh Hatta (COW3] pada 03.04.2020 dan surat bertarikh 06.04.2020 (COB2, ms 146-147).

[37] Atas ketetapan itu juga, pihak Syarikat tidak terikat untuk menghurai dan menjelaskan satu persatu tentang intipati dan isu-isu yang menjadi keperluannya untuk melaksanakan proses pengurangan pekerja. Sebaliknya semua keperluan itu telah diterjemahkan di dalam 'notice of redundancy' yang telah difahami oleh 26 Yang Menuntut melalui pengesahan penerimaan notis tersebut serta persetujuan dan kesediaan mereka untuk menerima pampasan yang telah ditawar dan dibayar oleh pihak syarikat.

Pembuktian Keperluan 'Retrenchment'

[38] Walaupun pihak Syarikat mempunyai budi bicara dan kebebasan untuk menyusun atur struktur organisasi dan operasinya yang memerlukan pelaksanaan tindakan 'retrenchment' atas alasan pertindihan/lebihan tenaga kerja, namun, peraturan yang sedia ada tidak membenarkan ianya dilaksanakan secara sewenang-wenangnya. Perkara ini ada diputuskan di dalam kes **William Jacks & Co.(M) Sdn Bhd v. S.Balasingam [1997] 3 CLJ 235,** seperti berikut:

> "[4] 'Retrenchment' has been defined as the discharged of surplus labour or staff by an employer for any reason whatsoever otherwise than as a punishment inflicted

by way of disciplinary action. Whether the retrenchment exercise in a particular case is bona fide or otherwise is a question of fact and of degree depending on the peculiar circumstances of the case. It is well-settled that the employer is entitled to organise his business in the manner he considers best. So long as the managerial power is exercised bona fide, the decision is immune from examination even by the Industrial Court. However, the Industrial Court is empowered, and indeed duty-bound, to investigate the facts and circumstances of the case to determine whether the exercise of power is in fact bona fide."

[39] Rujukan juga dibuat kepada kes **Bayer (M) Sdn Bhd v. Ng Hong Pau [1999] 4 CLJ 155; [1999] 1 MLRA 453,** yang telah memutuskan seperti berikut:

"In redundancy matters, the employer must actually prove that there is such a situation to justify dismissal. Merely to adduce evidence of a reorganisation exercise is certainly insufficient."

[40] Atas dasar itu, pihak Syarikat, atas imbangan kebarangkalian telah membukti bahawa terdapat alasan dan keperluan yang kukuh mengapa tindakan 'retrenchment' perlu diambil terhadap pekerjanya termasuk 26 Yang Menuntut.

[41] Rujukan dibuat kepada Carta Kapasiti Pengilangan dan Pemuatan Pelabuhan Klang untuk tempoh Januari 2019 hingga Disember 2020 (COB2, ms 55-56). Muka surat 56 menunjukkan perbezaan di antara projek-projek sedia ada yang tertunggak yang dilorek dengan warna hitam dan projek baru/prospektif yang dilorekkan dengan warna kelabu.

[42] Berpandukan kepada Carta ini, pihak Syarikat membangkitkan suatu keadaan bahawa pihak Syarikat tidak memperolehi projek dasar laut baharu sejak bulan Januari 2019 hingga Mei 2020. Perkara ini disokong oleh keterangan COW1 yang

menjelaskan bahawa kerja-kerja tertunggak telah menurun sejak Januari 2019 dan tiada kerja-kerja baharu diperolehi oleh pihak Syarikat sehingga bulan Mei 2020.

[43] COW1 juga di dalam keterangan bertulisnya di muka surat 9 COWS1 menjelaskan berhubung empat (4) faktor yang dihadapi oleh pihak Syarikat yang memaksa pengambilan langkah dan tindakan penting dengan segera (immediate significant measures):

(a) The decline and volatility of oil prices (COB2, pp 62-63);
(b) Extremely competitive market with other competitors in the industry such as Technip FMC, Cameron, Baker Hughes and One Subsea;
(c) Offshore investment had reduced significantly up to 40% since June 2014 which has resulted in cost reduction for deep-water projects (COB2, pp 64-99); and
(d) Emergence of alternative energy, shale oil and renewables (COB2, pp 100-110).

[44] Sekali lagi Mahkamah ini bersetuju bahawa kempat-empat kriteria di atas adalah selaras dan seragam dengan maklumat dan fakta yang terkandung di dalam Artikel bertarikh 01.04.2020, taklimat pada 03.04.2020 dan surat bertarikh 06.04.2020

[45] Mahkamah ini juga telah meneliti keseluruhan kandungan maklumat yang terkandung di muka surat 64-99 COB2 dan berpuashati serta bersetuju bahawa segala permasalahan dan kesulitan yang dihadapi oleh pihak Syarikat seperti yang dinyatakan itu adalah berpunca daripada sekatan yang dilaksanakan akibat daripada Covid-19 yang mengakibatan renjatan dan gangguan kepada keseluruhan aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh pihak syarikat.

[46] Pengemukaan surat oleh pihak MITI (COB3, ms 4) yang memantau dan memperketatkan aktiviti pengoperasian pihak Syarikat melalui kelulusan secara

bersyarat untuk menjalankan aktiviti sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan juga turut menyokong keterangan pihak Syarikat bahawa syarat-syarat tersebut telah menjejas dan menghadkan aktivitinya secara normal yang memberi kesan kepada aspek penghasilan dan pengeluaran secara optima akibat halangan kehadiran pekerja ke premis pihak Syarikat untuk melaksanakan tugas-tugas secara lengkap dan sempurna.

[47] Dokumen-dokumen yang meliputi 'Travel Restrictions', 'International Travel Restrictions Update 10th August 2020', 'Postponement of Salary Reviews and Suspension of Variable Pay' dan Shorter Work Week Programme' di muka surat 3-22 COB6 yang mempunyai kaitan dengan sekatan aktiviti perniagaan secara normal turut menjadi sumbangan dan keterangan sokongan bahawa fenomena yang dihadapi ini telah menjejaskan operasi pihak Syarikat yang memberikan kesan yang amat ketara yang memaksa pihak Syarikat merobah dan menyusun semula struktur organisasinya kepada tahap yang lebih kecil (downsizing) selaras dengan penurunan kerja yang dialaminya.

<u>Kesan Kewangan</u>

[48] Adalah suatu yang tidak dinafikan bahawa penurunan dan pengecilan peluang mendapatkan pekerjaan yang menjejaskan aktiviti perniagaan pastinya akan memberikan kesan dan impak kepada proses perolehan keuntungan yang menjurus kepada penurunan kewangan.

[49] Rujukan dibuat kepada Company's Financial Statements for the year ended 31.12.2019 (COB2, ms 87-153) di mana pada penghujung tahun 2019 pihak Syarikat

telah mengalami ‘net loss’ sebanyak RM161.29 juta (COB1, ms 93) dan Mahkamah ini percaya bahawa keadaan ini pastinya menjadi lebih parah apabila pihak Syarikat berhadapan pula dengan penularan Covid-19 yang membawa kepada sekatan pergerakan di awal tahun 2020 yang melumpuhkan proses aktiviti perniagaan pada tahap yang lebih teruk dan ketara. Perkara ini menjadi kenyataan apabila di hujung tahun 2020 (31.12.2020), pihak Syarikat merekodkan kerugian sebanyak RM 203.18 juta.

[50] Fakta bahawa pihak Syarikat terpaksa membuat pinjaman dana daripada ‘Head Offce’ di Oslo Norway sebanyak RM200 juta (COB2, ms 112) juga dilihat sebagai fakta dan keterangan bahawa pihak Syarikat pada hakikatnya sedang mengalami krisis kewangan yang teruk di dalam menghadapi fenomena yang diakibatkan oleh Covid-19 ini.

[51] Isu bahawa kebanyakan daripada 26 Yang Menuntut tidak mengetahui tentang masalah kewangan ini, bukanlah suatu faktor atau alasan untuk Mahkamah ini menolak kenyataan pihak Syarikat bahawa kegawatan kewangan yang di hadapinya adalah suatu dorongan atau alasan untuk tindakan ‘retrenchment’ ini diambil.

[52] Pada hakikatnya keterangan COW2 dan COW3 yang merujuk kepada ‘Financial Statement’ yang berakhir pada 31.12.2019 telah menyokong fakta tentang kerugian yang dialami oleh pihak Syarikat.

<u>Penamatan (‘Retrenchment’)</u>

[53] Kemuncak kepada krisis kewangan yang dihadapi yang membawa kepada langkah pengecilan bilangan tenaga kerja adalah pengeluaran notis penamatan kepada setiap pekerja yang terlibat termasuk 26 Yang Menuntut.

[54] Rujukan dibuat kepada 'Notice Of Redundancy' bertarikh 28.04.2020 yang dikeluarkan kepada 26 Yang Menuntut.

BIL.	PENAMA	PENERIMAAN	PAMPASAN (RM)
01.	Shahidi Bin Mohd Abd Rahim	30.04.2020	77,247.02
02.	Zulkarnyn Bin Ismail		52,228.85
03.	Muhammad Hafidzi bin Zulkarnain	29.04.2020	35,055.42
04.	Rizalludin Bin Mohd Samsudin	30.04.2020	48,195.11
05.	Muhammad Khairul Nazmi Bin Yuzlan	29.04.2020	31,927.90
06.	Nor Zaihan Bin Salehan		43,534.02
07.	Shahrullizam bin Shuib	30.04.2020	84,766.00
08.	Lee Kian Hock	30.04.2020	47,271.66
09.	Anuar bin Ismail	30.04.2020	97,646.69
10.	Noor Ashida binti Abdul Rashid	30.04.2020	56,495.10
11.	Ahmad Hasbul Hadi bin Alias	30.04.2020	8,269.37
12.	Mohamad Fitri bin Suhaimi	29.04.2020	34,704.56
13.	Mohamed Hamdan bin Mohamed Noor	30.04.2020	7,554.43
14.	Nor Azhar bin Mohamed Amir		106,490.02
15.	Mohd Shahidan bin Hassan	29.04.2020	43,529.42
16.	Mohd Ruzi bin Rahmat		76,971.59
17.	Abdul Rahman bin Hatta	29.04.2020	41,030.81
18.	Mohd Anuar bin Mohamad Ali		86,856.16
19.	Muhamad Syimir bin Mohd Idris	30.04.2020	8,151.13
20.	Hamirulanwar bin Abdullah	29.04.2020	60,157.68
21.	Azahari bin Mokhtar	29.04.2020	54,764.61
22.	Zulkifly bin Ibrahim	29.04.2020	27,217.33
23.	Nurul Faridah binti Baharuddin	29.04.2020	24,475.04
24.	Mohd Zawawi bin Ali		34,183.67
25.	Lee Wai Leong	30.04.2020	105,189.57
26.	Mooi Chee Hoong	30.04.2020	103,607.42

[55] Daripada senarai di atas dua puluh (20) Yang Menuntut telah mengakui penerimaan notis penamatan ini dengan menurunkan tandatangan masing-masing, manakala yang selebihnya Zulkarnyn, Nor Zaihan, Nor Azhar, Muhd Ruzi, Mohd

Anuar dan Mohd Zawawi tidak menandatangani perakuan penerimaan notis ini, dan secara jelasnya Nor Zaihan dan Mohd Ruzi ada membuat catatan… 'employee not willing to sign."

[56] Walaupun keenam-enam mereka enggan menerima dan mengakui kandungan 'notice of redundancy' tersebut, namun, melalui jawapan yang diberikan sewaktu disoal balas oleh peguam pihak Syarikat menunjukkan bahawa mereka sebenarnya faham dan bersetuju dengan kandungan notis itu yang menjelaskan secara keseluruhan asas, sebab dan tujuan tindakan yang diambil dan yang pentingnya mereka juga mengakui dan bersetuju untuk menerima pampasan yang ditawarkan.

Zulkarnyn Bin Ismail (YM1)

S81. Sila rujuk kepada CLB-1, m.s. 30-33. Setuju bahawa ini adalah notis penamatan bertarikh 28.4.2020 yang telah dikeluarkan kepada anda?

YM1. Setuju.

S82. Setuju bahawa dalam notis ini, pihak Syarikat telah menerangkan bahawa anda akan dibayar gaji ganti notis, cuti tahunan yang tidak digunakan dan faedah penamatan berjumlah **RM 52,228.85**?

YM1. Setuju.

S83. Setuju bahawa berdasarkan notis penamatan anda, bayaran untuk *(d)* dan *(e)* adalah bersyarat?

YM1. Ada.

S84. Setuju bahawa anda tidak layak menerima bayaran tersebut oleh sebab anda tidak memenuhi syarat iaitu anda tidak membawa tuntutan terhadap pihak Syarikat di Mahkamah Perusahaan?

YM1. Ya, saya faham

Nor Zaihan bin Salehan (YM 14)

S82 Sila rujuk kepada COB-3, m.s. 17-20. Setuju bahawa ini adalah notis penamatan bertarikh 28.4.2020 yang telah dikeluarkan kepada anda?

YM14. Ya, saya setuju. Saya terima dengan protes.

S.83. Sila rujuk kepada **COB-3, m.s. 20.** Setuju bahawa dalam notis ini, pihak Syarikat telah menerangkan bahawa anda akan dibayar gaji ganti notis, cuti tahunan yang tidak digunakan dan faedah penamatan berjumlah **RM 43,534.02**?

YM14. Ya, saya setuju.

S84. Setuju bahawa berdasarkan notis penamatan anda, bayaran untuk *(d)* dan *(e)* adalah bersyarat?

YM14. Ya bersyarat

S85. Setuju bahawa anda tidak layak menerima bayaran tersebut oleh sebab anda tidak memenuhi syarat iaitu anda tidak membawa tuntutan terhadap pihak Syarikat di Mahkamah Perusahaan?

YM14. Saya tidak bersetuju

[57] Walaupun tiada penjelasan daripada YM14 sewaktu disoal semula oleh peguamnya tentang mengapa beliau tidak bersetuju terhadap soalan 85 di atas, namun, pengakuan beliau di soalan 84 bahawa bayaran untuk (d) dan (e) adalah terikat kepada syarat jelas menunjukkan bahawa beliau faham tentang ketetapan yang telah dibuat oleh pihak Syarikat di dalam 'notice of redundancy' itu bahawa bayaran (d) dan (e) itu hanya akan dilaksanakan oleh pihak Syarikat sekiranya YM14 dan lain-lain Yang Menuntut tidak merujuk penamatan ini kepada Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan dan seterusnya ke Mahkamah Perusahaan Malaysia.

[58] Tiada apa-apa pertikaian secara khusus yang dibangkitkan oleh YM14 dan lain-lain Yang Menuntut di dalam Pernyataan Kes mereka masing-masing berhubung dua (2) jenis pembayaran ini, sebaliknya tindakan mereka dengan secara sukarela dan suci hati menerima pampasan seperti yang disenaraikan di perenggan 54 di atas

jelas menunjukan bahawa mereka faham dan akur sebab dan alasan mengapa penamatan ini dilakukan oleh pihak Syarikat dan mengapa bayaran (d) dan (e) itu tidak dijelaskan.

Nor Azhar Bin Mohamed Amir (YM16)

S81. Sila rujuk kepada COB-3, m.s. 50-53. Setuju bahawa ini adalah notis penamatan bertarikh 28.4.2020 yang telah dikeluarkan kepada anda?

YM16. Ya setuju

S82. Sila rujuk kepada COB-3, m.s. 53. Setuju bahawa dalam notis ini, pihak Syarikat telah menerangkan bahawa anda akan dibayar gaji ganti notis, cuti tahunan yang tidak digunakan dan faedah penamatan berjumlah **RM 106,490.02**?

YM16. Ya setuju

S83. Setuju bahawa berdasarkan notis penamatan anda, bayaran untuk *(d)* dan *(e)* adalah bersyarat?

YM16. Ya saya setuju.

S84. Setuju bahawa anda tidak layak menerima bayaran tersebut oleh sebab anda tidak memenuhi syarat iaitu anda tidak membawa tuntutan terhadap pihak Syarikat di Mahkamah Perusahaan?

YM16. Ya saya setuju.

[59] Pengakuan YM16 bahawa beliau bersetuju dengan cadangan pada soalan 84 tersebut menunjukan bahawa beliau faham dan akur dengan syarat yang terkandung di dalam 'notice of redundancy' berhubung bayaran (d) dan (e) tersebut.

[60] Oleh kerana setiap 26 Yang Menuntut menerima 'notice of retrenchment' yang mempunyai peruntukan yang serupa berhubung bayaran (d) dan (e) tersebut yang kesemuanya mempunyai maksud yang sama, maka adalah dapatan Mahkamah ini bahawa pengakuan YM16 bahawa beliau tidak layak diberikan bayaran (d) dan (e) itu adalah juga terpakai kepada semua Yang Menuntut yang lain.

Mohd Ruzi bin Rahmat (YM9)

S83. Sila rujuk kepada **COB-3, m.s. 54-57**. Setuju bahawa ini adalah notis penamatan bertarikh 28.4.2020 yang telah dikeluarkan kepada anda?

YM9. Saya dapat pada 30.4.2020 hari pembuangan kerja.

S84. Sila rujuk kepada **COB-3, m.s. 57.** Setuju bahawa dalam notis ini, pihak Syarikat telah menerangkan bahawa anda akan dibayar gaji ganti notis, cuti tahunan yang tidak digunakan dan faedah penamatan berjumlah **RM 76,971.59**?

YM9. Saya tidak ingat.

S85. Setuju bahawa berdasarkan notis penamatan anda, bayaran untuk *(d)* dan *(e)* adalah bersyarat?

YM9. Tidak setuju.

S86. Setuju bahawa anda tidak layak menerima bayaran tersebut oleh sebab anda tidak memenuhi syarat iaitu anda tidak membawa tuntutan terhadap pihak Syarikat di Mahkamah Perusahaan?

YM9. Saya tidak setuju sebab tax itu dibayar total. Sepatutnya semua saya dapat.

[61] Namun, tiada penjelasan daripada YM9 sewaktu disoal semula oleh peguamnya tentang mengapa beliau tidak bersetuju terhadap soalan 85 dan 86 di atas

Mohd Anuar bin Mohamad Ali (YM10)

S82. Sila rujuk kepada **COB-3, m.s. 62-65**. Setuju bahawa ini adalah notis penamatan bertarikh 28.4.2020 yang telah dikeluarkan kepada anda?

YM10. Ya saya setuju.

S83. Sila rujuk kepada **COB-3, m.s. 65.** Setuju bahawa dalam notis ini, pihak Syarikat telah menerangkan bahawa anda akan dibayar gaji ganti notis, cuti tahunan yang tidak digunakan dan faedah penamatan berjumlah **RM 86,856.16**?

YM10. Ya saya setuju.

S84. Setuju bahawa berdasarkan notis penamatan anda, bayaran untuk *(d)* dan *(e)* adalah bersyarat?

YM10. tidak setuju.

S85. Setuju bahawa anda tidak layak menerima bayaran tersebut oleh sebab anda tidak memenuhi syarat iaitu anda tidak membawa tuntutan terhadap pihak Syarikat di Mahkamah Perusahaan?

YM10. Tidak setuju.

[62] Juga tiada penjelasan daripada YM10 sewaktu disoal semula oleh peguamnya tentang mengapa beliau tidak bersetuju terhadap soalan 84 dan 85 di atas**.**

Mohd Zawawi bin Ali (YM2)

S79. Sila rujuk kepada **CLB-3, m.s. 1-3**. Setuju bahawa ini adalah notis penamatan bertarikh 28.4.2020 yang telah dikeluarkan kepada anda?

YM2. Setuju

S80. Sila rujuk kepada **CLB-3, m.s. 8.** Setuju bahawa dalam notis ini, pihak Syarikat telah menerangkan bahawa anda akan dibayar gaji ganti notis, cuti tahunan yang tidak digunakan dan faedah penamatan berjumlah **RM 34,183.67**?

YM2. Setuju…tetapi.

S81. Setuju bahawa berdasarkan notis penamatan anda, bayaran untuk *(d)* dan *(e)* adalah bersyarat?

YM2. Setuju, tetapi….

S82. Setuju bahawa anda tidak layak menerima bayaran tersebut oleh sebab anda tidak memenuhi syarat iaitu anda tidak membawa tuntutan terhadap pihak Syarikat di Mahkamah Perusahaan?

YM2. Tidak setuju

[63] YM2 juga sewaktu disoal semula oleh peguamnya tidak menjelaskan tentang mengapa beliau tidak bersetuju terhadap soalan 81 dan 82 di atas.

[64] Berhubung jawapan 26 Yang Menuntut bahawa pihak Syarikat telah berlaku tidak adil terhadap mereka apabila memotong dua bulan gaji kerana membuat laporan kepada pihak Jabatan Perhubungan Perusahaan, Mahkamah ini mengulangi apa yang diputuskan di atas bahawa ianya adalah selaras dengan syarat yang terkandung di dalam 'notice of redundancy' di mana bayaran dua (2) bulan gaji itu (item d) akan dibayar sekiranya tiada apa-apa rujukan berhubung pemberhentian ini dibuat kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan dan perkara ini telah dipersetujui oleh mereka melalui penerimaan pampasan yang disenaraikan di perenggan 54 di atas.

Lain-Lain Isu

[65] Terdapat beberepa isu lain yang dibangkitkan oleh 26 Yang Menuntut seperti dakwaan bahawa mereka dikehendaki bekerja lebih masa selepas penguatkuasaan PKP, pengambilan pekerja kontrak untuk mengambil alih kerja-kerja mereka, pengubahsuaian pejabat serta kontrak pekerjaan berkaitan beberapa individu. Semua isu ini telah gagal dijelas dan dibuktikan secara sempurna melalui pengemukaan dokumen sokongan. Sebagai contoh, Mahkamah merujuk kepada keterangan Yang Menuntut 3 [Zulkifly bin Ibrahim (YM3) sewaktu disoal balas oleh peguam:

S. Sila rujuk kepada perenggan 7.1(iv) Penyata kes. Setuju bahawa anda tidak mengemukakan sebarang bukti yang menunjukkan bahawa anda atau segelintir Yang Menuntut lain telah dikehendaki bekerja lebih masa selepas penguatkuasaan PKP pada 18.3.2020?

J. Saya tidak pasti.

S. Saya mencadangkan bahawa sebarang kerja lebih masa telah dilaksanakan sebelum PKP bermula untuk projek tertunggak yang sedia ada?

J. Saya tidak pasti.

S. Sila rujuk kepada COB-2, m.s. 146. Setuju bahawa pihak Syarikat pada 6.4.2020 telah menulis kepada MIEU untuk memaklumkan MIEU berkenaan pengurangan kos dan penstrukturan semula yang akan dilaksanakan?

J. Saya tidak pasti.

S. Sila rujuk kepada S&J 2 Kenyataan Saksi anda. Setuju bahawa elaun syif bukan elaun tetap?

J. Setuju.

S. Sila rujuk kepada S&J 3 Kenyataan Saksi anda, CLB-1, m.s. 223-226 dan BOB-2, m.s. 25. Setuju bahawa tujuan pekerjaan *("Job Purpose")* Warehouse Assistant adalah untuk menjalankan operasi gedung dengan menyelaras barangan yang diterima dan dikeluarkan, dan pengurusan inventori?

J. Setuju.

S. Sila rujuk kepada S & J 8 Kenyataan Saksi anda. Saya mencadangkan bahawa tidak ada bukti di hadapan Mahkamah bahawa pekerja-pekerja kontrak telah mengambil alih kerja anda. Setuju?

J. Setuju.

S. Sila rujuk kepada S & J 9 Kenyataan Saksi anda. Saya mencadangkan bahawa dakwaan anda bahawa terdapat beberapa pekerja termasuk pekerja kontrak masih lagi bekerja dengan pihak Syarikat sehingga hari ini tidak disokong oleh sebarang bukti.

J. Saya tidak pasti.

S. Sila rujuk kepada S& J 10 Kenyataan Saksi anda. Saya mencadangkan bahawa tidak ada bukti di hadapan Mahkamah bahawa pengubahsuaian pejabat telah dibuat secara besar-besaran. Setuju?

J. Saya tidak setuju.

S. Saya mencadangkan bahawa pengubahsuaian pejabat adalah untuk tujuan keselamatn pengguna pejabat. Setuju?

J. Saya tidak setuju.

[66] Berhubung isu pengubahsuaian pejabat yang dilakukan secara besar-besaran, ianya dikatakan oleh 26 Yang Menuntut sebagai bertentangan dengan tindakan pihak Syarikat yang menamatkan perkhidmatan mereka sedangkan kemampuan pihak Syarikat memperbaiki kemudahan prasana tersebut membuktikan bahawa pihak Syarikat sebenarnya tidak mengalami masalah kewangan.

[67] Adalah dapatan Mahkamah ini bahawa pembinaan prasarana baru di dalam masa yang sama 'retrenchment' dilakukan bukan bermaksud pihak Syarikat mempunyai kemampuan kewangan yang mencukupi untuk mengelakkan 26 Yang Menuntut daripada ditamatkan. Di dalam pihak Syarikat membuat penstrukturan semula, keperluan kepada kemudahan baru itu perlu dilihat sebagai keperluan yang bersesuaian dengan penstrukturan semula itu.

[68] Justeru, walaupun laporan penurunan kewangan menunjukkan kegagalan pihak Syarikat menampung kos operasi termasuk membayar emolumen pekerja yang bersifat berterusan dan besar tanggungannya, pihak Syarikat tidak terhalang untuk mengagihkan perbelanjaan secara berhemah di dalam menyediakan kemudahan yang dibuat secara one-off bagi menampung keperluan tersebut.

[69] Kemerosotan kewangan yang dialami bukan bermaksud pihak Syarikat lumpuh sepenuhnya yang berkecenderungan untuk menutup operasi secara total, sebaliknya di dalam keadaan kegawatan kewangan, pihak Syarikat masih mempunyai budi bicara untuk menggunakan peruntukkan atau simpanan dana yang ada di dalam merancang pelaksanaan operasinya daripada terus berkubur bersesuaian dengan keadaan getir yang dialami.

[70] Walaupun pihak Syarikat telah menamatkan perkhidmatan sebilangan pekerjanya termasuk 26 Yang Menuntut, ianya bukanlah bererti pihak Syarikat tidak lagi menjalankan operasi-operasi tertentu.

> "…it is not the law that redundancy means the job or work no longer exists. Redundancy situations arise where the business requires fewer employees of whatever kind ('Harvey on Industrial Disputes')."
>
> **(Stephen Bong v FCB (M) Sdn Bhd & Anor [1999] 1 LNS 131)**

[71] Melalui penelitian Mahkamah, isu berhubung keperluan pihak Syarikat selepas tindakan 'redundancy' diambil, telah dihuraikan oleh pihak Syarikat melalui saksi-saksinya.

[72] Justeru, pembinaan prasarana seperti bangunan tambahan atas faktor keselamatan adalah suatu keperluan untuk menjamin kelangsungan aktivitinya walaupun jumlah pekerjaan telah berkurangan.

Rumusan

> "The existence of surplus or supernumerary staff or a redundancy situation can arise due to a number of situations. A business entity facing a severe cutback in business volume or which is attempting to rationalise its business may have to reorganise and/or downsize. Where a whole production line or business unit is discontinued, the need for employees to work on that line or unit no longer exists. Both the job functions and the jobs of the employee in the said line or unit have ceased to exist. The business entity with such a problem of surplus workers would have to consider the painful option of retrenchment of its surplus staff who were previously holding posts which have since become redundant and are abolished accordingly.

Where reorganisation arising from the reduction of work leads to a merger of work units or departments with consequential redistribution of work, there might be an abolished of posts albeit the job functions assigned to the said abolished posts which might still exist to be performed by other staff. Similarly, where due to a reduction in the work of a department, there may be a need to reduce the staff strength therein with the workload of the abolished posts being re-assigned to the remaining staff jobs might have to be abolished.

In the above cases it would be legitimate for the company to maintain that the abolished posts have led to a redundancy situation arising from the reorganisation exercise. This must be obvious where neither the jobs nor their functions exist in cases where the business entity wholly ceases a line of business or no longer operates in a particular region. This would be so too notwithstanding that in some cases the job functions of the abolished posts remained and are now performed by someone else pursuant to a legitimate and bona fide reorganisation exercise."

(Pangkalen Holdings Bhd v James Lim Hee Meng [2000] 2 ILR 252)

[73] Berpandukan kepada prinsip yang terkandung di dalam kes rujukan di atas dan setelah mengambil kira semua keterangan yang dikemukakan dan pada masa yang sama kepada peruntukan s. 30(5) Akta 177, untuk bertindak mengikut ekuiti, hati nurani dan merit kes tanpa memikirkan kepada perkara-perkara teknikal dan berbentuk undang-undang, Mahkamah ini memutuskan bahawa pihak Syarikat atas imbangan kebarangkalian telah berjaya membuktikan bahawa terdapat keperluan untuk pihak Syarikat mengurangkan bilangan pekerjanya dan justeru tindakan 'retrenchment' yang diambil terhadap 26 Yang Menuntut adalah dilakukan atas sebab dan alasan yang adil.

[74] Oleh yang demikian, tuntutan 26 Yang Menuntut dengan ini ditolak.

DIPERTURUNKAN DAN BERTARIKH 09 HB DISEMBER 2025

~t.t~

(MOHD ZULBAHRIN BIN ZAINUDDIN)

PENGERUSI
MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA
KUALA LUMPUR